

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 627/2535 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ขอนแก่น (อำเภอกมลาไสย)

โจทก์

นาย ชูรย์ หรือ พิฑูรย์ เกตุธานี

จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

โจทก์บรรยายฟ้องกล่าวอ้างถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรตามที่บัญญัติไว้ใน ป.อ. มาตรา 357 ซึ่งการกระทำทุกอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เมื่อโจทก์นำสืบได้ข้อเท็จจริงชัดเจนหรือพฤติการณ์แห่งคดีฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่าง การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ฟ้องของโจทก์ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158 ไม่เคลือบคลุม.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2531 เวลากลางคืนหลังเที่ยง ถึงวันที่ 14 เมษายน 2531 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงวันเวลาใดไม่ปรากฏชัด ได้มีคนร้ายเข้าไปในบ้านพักอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของนายสมุทรา ไทยน้อยผู้เสียหาย โดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุอันสมควร แล้วลักเอารถจักรยานสองล้อ 1 คัน ราคา 1,400 บาท ของผู้เสียหายที่เก็บรักษาไว้ในบ้านดังกล่าวไปโดยทุจริต เหตุเกิดที่ตำบลท่านาง

แนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่นต่อมาวันที่ 15 เมษายน 2531 เวลากลางวัน
เจ้าพนักงานตำรวจยึดรถจักรยานสองล้อของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปจากความ
ยึดถือครอบครองของจำเลย ทั้งนี้ โดยจำเลยเป็นคนร้ายลักเอาทรัพย์สินของผู้เสียหาย
ไปโดยทุจริต หรือมิฉะนั้นจำเลยรับเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ถูกลักไปไว้จากคนร้าย
แล้วช่วยซ่อนเร้น (ที่ถูกซ่อนเร้น) ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ โดย
จำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ เหตุรับ
ของโจรเกิดที่ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่นและตำบลยางหวาย
อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวพันกันขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335, 357 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11และนับโทษต่อจากคดีอาญาดังกล่าว

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
357 (ที่ถูกมาตรา 357 วรรคแรก) จำคุกจำเลย 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาคือขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาตามฎีกาของ
จำเลยเพียงปัญหาเดียวว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่จำเลยกล่าวอ้างว่าฟ้อง
ของโจทก์กล่าวหากระทำความผิดของจำเลยทุกอย่างตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 357 คือกล่าวหาว่าจำเลยช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพา
เอาไป รับซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใด จึงเป็นฟ้องที่เคลือบคลumnั้น เห็นว่า

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 โจทก์จะต้องบรรยายฟ้องถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ซึ่งในคดีนี้ฟ้องของโจทก์ที่บรรยายไว้ได้กล่าวอ้างถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิด ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ซึ่งการกระทำทุกอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เมื่อโจทก์นำสืบได้ข้อเท็จจริงชัดเจนหรือพฤติการณ์แห่งคดีฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่าง การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ฟ้องของโจทก์จึงถูกต้องครบถ้วนชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 แล้วหาได้เคลือบคลุมดังจำเลยกล่าวอ้างไม่..."พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ